普宁市流沙西街道“7·02”一般事故调查报告

来源：原创　发布时间：2018-01-05 00:00:00　浏览次数： 1125　【字体：大 中 小】　分享到：

2017年7月2日上午7时许，位于普宁市流沙西街道赤水村的玉湖名城建筑工地发生一起1名工人被高空坠物砸中头部致死亡的事故。事故发生后，普宁市委、市政府主要领
重要指示，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，普宁市人民政府成立普宁市流沙西街道“7·02”一般事故调查组（普府办函[2017]
常委、常务副市长张伟勤任组长，市府办副主任陈俊通、市安监局局长林嘉全任副组长，成员从市监察局、安监局、公安局、总工会、住建局和流沙西街道等单位抽调组成。
院派员参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速深入细致地开展了调查取证工作，现已查明事故发生的经过、原因、性质和责任，提出了
人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了防范措施及建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

事故发生位于流沙西街道赤水村玉华南路西侧的玉湖名城二期建筑工地，业主是黄丰城，流沙西街道赤水村人，该工程于2016年10月动工,由村民原老旧房屋拆除后改建，
要是为了解决二中实验学校、环城南路、普宁大道在赤水村征地的失地村民腾退安置问题。至事故发生时没有按法定程序办理建筑施工相关手续。工程由深圳市金明博盛建筑
定代表人是冯楚民。

二、事故发生经过及善后处置情况

7月2日上午7时许，在玉湖名城二期建筑工地B6幢外围楼下，工人郑家强（男，1968年10月9日出生，广西壮族自治区恭城瑶族自治县人）在拉泥浆，被八楼掉下的铁管砸
强立即被送往普宁华侨医院救治，于9时左右救治无效死亡。

事故发生后，流沙西街道、城西派出所、赤水村立即派员赶赴现场处理，派出所立即介入调查。流沙西街道立即成立善后处置小组和维稳小组，牵头街道包村单元、赤水村、
者家属进行沟通协商。经过多方努力，深圳市金明博盛建筑工程有限公司与死者供养亲属及直系亲属双方在平等、自愿的基础上，就郑家强死亡一事的赔偿及相关善后事宜达
3日晚签订赔偿协议书。7月4日，死者遗体在普宁市殡仪馆火化。目前，死者家属情绪稳定，社会面和谐稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失共计100万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

工人莫锦思在8楼外墙焊接钢管时不慎将一条约2米长铁管掉落，刚好砸中地面正在拉泥浆的工人郑家强，导致其右眼球破裂，上颌骨骨折，颅骨开放性粉碎性骨折，脑组织
死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、玉湖名城建筑工地存在严重安全隐患，安全生产主体责任未

能真正落实，安全意识淡薄，管理粗放，水平低下，日常管理存在短板：一是无视建筑施工安全法律法规要求，工程没有按法定程序办理相关手续就擅自施工建设。二是建筑
构，隐患排查治理不到位，员工安全教育培训等制度不落实，工人专业素质低下、违规作业，自防自救能力差。三是安全投入不足，现场没有安全操作规程、安全警示标记和
2、流沙西街道办事处未能切实履行“属地管理”职责，对于辖区内赤水村玉湖名城二期工程安全监管存在漏洞，隐患排查整治不到位，未能及时发现存在安全隐患，工作不扎
够。

3、赤水村村委会贯彻落实上级文件及会议精神不力，建筑施工安全隐患排查整治工作落实不到位，未能及时发现和消除玉湖名城建筑工地安全隐患，安全生产责任意识不强
够。

（三）事故性质

经公安机关调查核实，郑家强的死亡已排除他杀、自杀等因素，法医鉴定符合高空坠物致颅脑严重损伤死亡，调查组认定：该事故属一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

调查组通过对相关情况和有关人员进行调查取证，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省安全生
党纪律处分条例》等规定，对有关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）建议行政处罚的单位（1个）。

深圳市金明博盛建筑工程有限公司管理层安全意识淡薄，管理粗

放，资质不够，对工地现场安全管理、安全防护措施督促检查不到位，安全投入严重不足，员工安全素质低下，安全生产主体责任未能真正落到实处，对该起事故的发生负有
全生产监督管理局实施行政处罚。并由流沙西街道责成深圳市金明博盛建筑工程有限公司停工。

（二）建议给予党纪处分的人员（2人）。

1、陈健泉，男，中共党员，赤水村党总支委员、村委委员、治保主任，赤水村一片包片干部（事故片区），未能切实履行安全生产监管职责，对辖区内生产安全工作不够重视
力度不够，对该起事故的发生负有直接责任。建议给予党内警告处分。

2、陈为晓，男，中共党员，赤水村一片包片干部（事故片区），对辖区内生产安全工作不够重视，开展建筑施工安全专项整治落实不到位，对于玉湖名城二期建设工程安全监
事故的发生负有直接责任。建议给予党内警告处分。

（三）建议作诫勉谈话处理的人员（2人）。

1、陈旭生，男，中共党员，赤水村党总支副书记，未能切实履行本职工作，对协管国土工作存在消极应对、被动工作的现象，对于辖区内玉湖名城建设项目管理工作不到位有一定责任。建议市监察局对其进行诫勉谈话。

2、陈海生，男，中共党员，赤水村党总支委员，分管村规划、城市建设管理工作，未能切实履行"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"责任，开实不到位，对该起事故的发生负有一定责任。建议市监察局对其进行诫勉谈话。

（四）建议作出深刻检查的人员（2人）

1、郑琼斌，男，中共党员，流沙西街道党（工）委副书记，赤水村单元单元长，贯彻落实上级文件及会议精神不力，未能切实履行安全生产"一岗双责"责任，督促、指导赤整治落实不到位，对该起事故的发生负有一定责任。建议责成其向流沙西街道党（工）委、办事处作出深刻检查。

2、李溢新，男，中共党员，流沙西街道党（工）委委员，街道办事处副主任，贯彻落实上级文件及会议精神不力，未能切实履行"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管责任，督促、指导赤水村开展建筑施工安全整治落实不到位，对该起事故的发生负有一定责任。建议责成其向流沙西街道党（工）委、办事处作出深刻检查。

（五）对责任单位的问责建议

1、建议责成赤水村村委会向流沙西街道党（工）委、办事处作出深刻检查。

2、建议责成流沙西街道办事处向普宁市人民政府作出深刻检查。

3、建议市国土资源局、城市管理局、住建局等部门及其他相关单位对该项目存在的非法建设等问题根据各自职责进行严肃处理。

六、事故防范和整改措施建议

该起一般生产安全责任事故的发生，充分暴露出我市部分地区建筑施工领域在安全生产管理方面存在的薄弱环节，建筑施工单位仍未真正落实安全生产主体责任。为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，提出如下防范整改措施及要求：

（一）依法治安，强化落实主体责任。各地和负有建筑施工安全监管职责的部门要依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条文件要求，严格按照"属地管理，行业管理"的原则，全面落实安全生产"党政同责、一岗双责、失职追责"和"管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全进一步加大对建筑施工安全监管力度，特别是要强化对房地产市场和村镇建设工程的安全监管，强化企业安全生产主体责任落实，采取强硬措施，督促落实建筑施工单位遵章为，避免类似事故的发生。

（二）突出重点，扎实开展专项整治。各地和负有建筑施工安全

监管职责的部门要深刻吸取事故教训，迅速开展建筑施工领域安全专项检查督查和"回头查"活动，继续深入开展深基坑、高支模、脚手架、升降机、建筑起重机械和建筑消防点地区、重点企业和重点施工环节开展隐患排查，强化各类工程和建设项目安全技术保障措施的落实，严格执行建筑施工停、复工安全制度等规定，对检查中发现的问题和隐取有效措施予以整改；暂时不能整改的，要立即制定整改方案和落实防范措施，指定专人盯守，限期整改，跟踪落实；对隐患严重不能保证施工安全的企业，坚决落实停产停除各类安全隐患，坚决遏制建筑施工领域事故的发生。

（三）严格执法，打击非法违法行为。负有建筑施工安全监管职责的部门要严格按照"管行业必须管安全"的要求，加大对建筑市场的安全管理和监控力度，管理好建筑市场，序，规范市场各方主体的行为，严肃查处违法非法行为。各地要进一步加大对农村自建民楼民宅的安全监管和巡查力度。认真落实"属地管理"的责任体系，加大巡查管理的力任人要负起"一岗双责"的责任，对片区内的安全生产管理要定时检查，并建立完善检查台账。对事故隐患不及时落实整改的单位或个人，要严厉打击、严肃查处。对发生生产告本级政府和上级有关部门，对于发生生产安全责任事故的相关单位和相关责任人严肃追究，决不姑息迁就。

（四）加大宣传，提高全民安全意识。各地各有关部门要充分利用各种宣传媒体，加大对有关法律法规和建筑施工安全的宣传教育力度；进一步强化教育培训，尤其是负责人训，严格持证上岗制度，使建筑施工单位、从业人员和广大人民群众增强法律观念和安全意识，自觉做好建筑施工安全工作，提高自防自救能力。

流沙西街道"7·02"一般事故调查组

（代章）

2017年9月19日